

1500128-87.2019.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Eduardo Mendes

Comarca: Paulínia

Foro: Foro de Paulínia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... provas robustas, sendo inquestionável que ele traficou na ocasião. De rigor, portanto, a sua condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, nos termos do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria de suas reprimendas, observando o sistema trifásico, previsto no artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase de aplicação da pena, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulínia

Foro de Paulínia

1ª Vara

Praça 28 de fevereiro, 180, Paulínia - SP - cep 13140-285

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500128-87.2019.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500128-87.2019.8.26.0548

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Allan Gustavo Pains

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Mendes

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público de São Paulo em face de ALLAN GUSTAVO PAINS, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo consta na denúncia, no dia 14 de janeiro de 2019, por volta das 22h10, na Avenida Osvaldo Piva, n. 1200, Monte Alegre, Jardim Ype, nesta cidade e comarca de Paulínia, ALLAN GUSTAVO PAINS, qualificado às fls. 22, teria transportado e trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 13 invólucros contendo cocaína, pesando 16,35 gramas e 14 invólucros contendo Cannabis sativa L, pesando 30,89 gramas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar (conforme auto de apreensão de fls. 11/12 e laudo pericial de fl. 18/21).

Notificado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 73/79).

Recebida a denúncia às fls. 80.

Em audiência virtual, compareceram as testemunhas de acusação e o réu foi interrogado (119/120).

Encerrada a instrução criminal, vieram as alegações finais orais do Ministério

Público e da Defesa na forma escrita (fls. 128/131).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDIDO.

A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade delitiva e a autoria decorrem de evidências flagranciais, como pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 13/15), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo de constatação provisória (fls. 18/21), laudo pericial definitivo (fls. 51/54), tudo corroborado pela prova oral colhida em juízo.

Vejam os depoimentos.

A testemunha de acusação Claudinei Justo da Silva, policial militar, narrou que, em patrulhamento de rotina, na Avenida Osvaldo Piva, próximo a quadra de futsal, notou uma motocicleta e dois indivíduos se aproximando dela. Quando o indivíduo da motocicleta percebeu a presença da viatura, evadiu-se do local, permanecendo somente os dois rapazes. Um dos indivíduos que se aproximou da moto soltou algo no chão. Na abordagem dos dois, foi encontrado com Elias uma porção de maconha e o valor de R\$150,00 e, ao verificar o que ele havia soltado no chão, foram encontrados 3 pinos de cocaína. Ao averiguarem o local onde os indivíduos se encontravam, logo atrás deles, foram encontradas porções de maconha e cocaína. Não se recorda se o acusado confessou o crime. Disse que foi a primeira vez que abordou o acusado. Indagado pela Defesa, disse que com acusado foi encontrada uma porção de maconha e um valor em dinheiro e, ao verificar o que ele havia soltado no chão, foram encontrados 3 pinos de cocaína.

A testemunha Renata de acusação se recorda do acusado, mas não soube precisar o que foi encontrado com ele, pois afirmou ter abordado Allan várias vezes em situações que envolvem entorpecentes, desconfiando que ele pode ser usuário de drogas.

Interrogado, o acusado disse que mora nas redondezas do local dos fatos; que estava passando pela rua e cumprimentou o outro rapaz, uma vez que o conhece. Neste momento, os policiais chegaram e fizeram a abordagem; acharam uns "negócios no chão", escondidos a 100 metros e jogaram neles. Levaram-nos à Delegacia e disseram que a droga era deles. Nega que a droga encontrada era sua. Disse que tinha R\$ 175,00 no bolso porque trabalha como servente. Disse que tem 22 anos e que já respondeu por processo por decorrência de consumo pessoal de drogas.

Apesar da negativa do acusado quanto à autoria do crime, as provas colhidas tanto na fase policial como em juízo demonstram o contrário.

A testemunha de acusação Claudinei, policial militar que atuou na abordagem do acusado, visualizou toda a dinâmica que revela a comercialização de entorpecente: a motocicleta que se evadiu quando avistou a viatura da polícia; porções de maconha e dinheiro na posse do acusado; porções de cocaína dispensadas pelo acusado quando houve a aproximação da viatura; e mais drogas no local dos fatos acondicionadas de forma que caracteriza a venda.

Em seu depoimento, a testemunha de acusação Claudinei se confundiu com os nomes dos indivíduos, mas, ao final, esclareceu que quem estava com as porções de maconha e dinheiro era o acusado, o qual dispensou 3 pinos de cocaína quando percebeu a aproximação dos policiais.

Desta feita, a versão do acusado restou isolada diante das provas robustas, sendo inquestionável que ele traficou na ocasião. De rigor, portanto, a sua condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, nos termos do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria de suas reprimendas, observando o sistema trifásico, previsto no artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase de aplicação da pena, verifico que o acusado possui uma condenação como incurso no artigo 28 da Lei de Drogas. Não sendo hipótese de reincidência específica, deixo de considerar essa circunstância nesta fase, fixando-se a pena base em seu mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa no mínimo unitário legal.

Na segunda fase, há uma atenuante por decorrência da menoridade relativa. No entanto, por força da Súmula 231 do STJ, mantenho a pena em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, há a causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, que deve incidir na fração de 2/3 (dois terços), tendo em vista a pequena quantidade de entorpecente, tornando definitiva a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 166 dias-multa, no mínimo unitário legal.

O regime de cumprimento de pena deverá ser o aberto, considerando o montante de pena fixado e a hipótese de tráfico privilegiado.

Por fim, viável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Assim, considerando a redução máxima e a configuração de tráfico privilegiado, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistente em prestação de serviço à comunidade pelo tempo da condenação e prestação pecuniária de ½ (meio) salário mínimo em entidade a ser indicada pelo juízo da Execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para condenar ALLAN GUSTAVO PAINS, por incursão no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, no mínimo unitário legal. O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistente em prestação de serviço à comunidade pelo tempo da condenação e prestação pecuniária de 1/2 (meio) salário mínimo em entidade a ser indicada pelo juízo da Execução.

Por sua vez, considerando ausentes quaisquer motivos ensejadores da prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, ainda mais considerando a fixação de regime aberto.

Oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente.

Condene o acusado ao pagamento de custas, na forma do artigo 4º, § 9º, da lei estadual 11.608/03, ressalvada a hipótese de ser beneficiário da assistência judiciária.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários à patrona nomeada, se o caso.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Paulínia, 13 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA